

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 208/2531

นายสมพงษ์ พิงหอม

โจทก์

บริษัทพี.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทพี.เค.อาร์ มอเตอร์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์เป็นลูกจ้าง
จำเลยหรือไม่ และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าชดเชยจาก
จำเลยหรือไม่เพียงใดอุทธรณ์ของจำเลยจึงไม่ต้องห้าม โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์
ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 46)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
จำนวน 2,250 บาท และค่าชดเชย จำนวน 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,750
บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยได้ยกคำเบิกความของพยานบุคคลและพยานเอกสารของโจทก์จำเลยขึ้นกล่าวอ้างแล้วสรุปว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ จึงต้องรับฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยไม่ได้นั้น เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยได้ยกคำเบิกความของพยานบุคคลและพยานเอกสารของโจทก์จำเลยขึ้นกล่าวอ้างแล้วสรุปว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ จึงต้องรับฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยไม่ได้นั้น เป็นเรื่องโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยอันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ